派遣元事業主の講ずべき措置は・・・

1　特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置（雇用安定措置）

（法第 30 条第２項）

派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して３年間派遣され、個人単位の期間制限に達する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に対して、次のいずれかの措置を講じなければなりません。

※１年以上３年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。

【雇用安定措置】

第１号　派遣先への直接雇用の依頼

第２号　新たな就業機会（派遣先）の提供(合理的なものに限る)

第３号　派遣元での（派遣労働者以外としての）無期雇用

第４号　その他安定した雇用の継続が図られると認められる措置（雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等）

○　「特定有期雇用派遣労働者」とは、次の①に掲げる者をいい、「１年以上３年未満の見込みの方」には、次の②及び③に掲げる者も含まれます。

①　同一の組織単位の業務について継続して１年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある有期雇用派遣労働者であって、当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望している者（特定有期雇用派遣労働者）

②　当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して１年以上である有期雇用派遣労働者（①を除く）

③　当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して１年以上である、今後派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者（いわゆる「登録状態」の者）

（注）②及び③の対象者は雇用安定措置のうち第２号から第４号のいずれかの措置を講ずる努力義務になります。

○　個々の派遣労働者に対して実施した雇用安定措置の内容について、派遣元管理台帳に記録することが必要です（159 ページ参照）。

○　派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、特定有期雇用派遣労働者等から、当該特定有期雇用派遣労働者等が希望する雇用安定措置の内容を聴取する必要があります。

例えば、当該特定有期雇用派遣労働者等に対し、キャリアコンサルティングや労働契約の締結及び更新、賃金の支払等の機会を利用し、又は電子メールを活用すること等により、希望する措置の内容を聴取してください。

なお、措置を講ずるに当たっての希望の聴取は、労働者派遣の終了後に継続して就業する希望の有無の把握を併せて行う必要があります。

○　聴取に当たっては、あらかじめ、第１号から第４号までの措置の内容（特定有期雇用派遣労働者以外の者については第２号から第４号までの措置の内容）を示しながら、当該事業所で想定される具体的な措置の内容を説明した上で行うこととしますが、いずれの措置を希望するかは派遣労働者の意思に委ねられるものですので、特定の措置を希望するよう示唆してはいけません。また、希望する措置については、複数を優先順位とともに聴取しておくことが望まれます。

○　聴取した日時及び内容は、内容を派遣元管理台帳に記録し、３年間保存する必要があります。

2　派遣労働者に対するキャリアアップ措置（法第 30 条の２）

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することが出来るように教育訓練を実施しなければなりません。

上記の場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければなりません。

雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければなりません。

○　段階的かつ体系的な教育訓練を行うために、以下に掲げる要件を満たす教育訓練計画を作成し、それに沿って行わなければなりません。

①　派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とするものであること

②　有給、無償で実施されるものであること

③　派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること

④　入職時の訓練が含まれたものであること

⑤　無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること

○　段階的かつ体系的な教育訓練に関する留意点

①　派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約締結時までに、教育訓練計画を明示し、説明しなければなりません。また、教育訓練計画は事業所に備え付ける等の方法により派遣労働者に周知するとともに、計画に変更があった際にも派遣労働者に説明しなければなりません。

②　雇用する派遣労働者が教育訓練計画に基づく教育訓練を受けられるよう配慮が必要です。特に、教育訓練計画の策定に当たっては、複数の受講機会を設け、又は開催日時や時間に配慮する等により、可能な限り派遣労働者が受講しやすいものとすることが望まれます。

③　その雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るため、計画に基づく教育訓練を実施するのみならず、さらなる教育訓練を実施することが望まれています。

④　個々の派遣労働者の適切なキャリアアップについて、個人単位のキャリアアップ計画をキャリアコンサルティング等に基づいて策定し、派遣労働者の意向に沿った実効性ある教育訓練が実施されることが望まれています。

⑤　教育訓練を実施するために、派遣料金の引き上げ等ではなく、マージン率を引き上げ、派遣労働者の賃金削減で対応することは望ましくないとされています。

⑥　教育訓練を受けるためにかかる交通費については、派遣先との間の交通費よりも高くなる場合は派遣元事業主において負担すべきものとされています。

⑦　教育訓練に関する事項の情報提供の方法は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うこととなります。また、情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することが原則となります。加えて、教育訓練計画の内容がわかる情報もインターネットの利用その他適切な方法により関係者に対し提供することが望まれます。

○　希望者に対するキャリアコンサルティング等の実施について

①　キャリアコンサルティングの実施のため、キャリアコンサルティングの知見を有する相談員又は派遣先との連絡調整を行う担当者を相談窓口に配置しなければなりません。

②　キャリアコンサルティングは希望に応じて行い、希望があるにもかかわらず実施しないことは認められません。

③　１の雇用安定措置の実施に当たっては、キャリアコンサルティングの結果を踏まえ

て行うことが望まれています。また、キャリアコンサルティングを受けることが望ましい旨を派遣労働者に対して周知することが望まれています。

○　派遣労働者の待遇の改善に向けた評価等に関する留意点

派遣元事業主は、派遣労働者の職務の成果等の評価、教育訓練及びキャリアコンサルティングの実施並びに就業機会の確保及び提供に当たって、その職務の成果等の向上により派遣労働者の待遇が改善するよう、次の事項に留意すること。

①　派遣先に協力を求めつつ、派遣労働者の業務の遂行状況等を把握し、労働者派遣契約や労働契約の更新の機会等の適切な時機に当該派遣労働者の職務の成果等の評価を行うこと。また、派遣労働者の希望に応じて、当該派遣労働者に評価結果をフィードバックすること。

②　派遣労働者に対しキャリアコンサルティングを受けることを勧奨することが望ましいこと。また、キャリアコンサルティングの実施結果等を踏まえ、教育訓練を実施し、就業の機会を提供する等、各措置が派遣労働者の希望に応じて総合的に実施されるよう努めること。

③　①及び②に掲げる取組を継続的に実施することによって、派遣労働者の希望する働き方の実現と待遇の改善に向けた好循環を生み出すことが重要であること。

○　キャリアアップ措置の内容については、法第 30 条の２第１項の規定による教育訓練（訓練内容や受講方法）及び同条第２項の規定によるキャリアコンサルティングの相談窓口（相談先や利用手法）について説明する必要があります。また、説明に際しては、派遣労働者のキャリア形成支援につながるように、例えば、キャリアパスに応じた教育訓練の体系（受講のモデルケース）や、キャリアコンサルティングの相談例も示し、派遣労働者に分かりやすく説明することが望まれます。

３　派遣先均等・均衡方式による派遣労働者の待遇の確保（法第 30 条の３）

(1) 均衡待遇

派遣元事業主は、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、以下のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して不合理な待遇差を設けてはいけません。

①　職務の内容

②　職務の内容及び配置の変更の範囲

③　その他の事情

(2) 均等待遇

派遣元事業主は、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、以下が同一である場合は、派遣労働者の待遇のそれぞれについて、派遣先の通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはなりません。

①　職務の内容

②　派遣就業期間の全期間における職務の内容及び配置の変更の範囲

○　「待遇」には、基本的に、すべての賃金、教育訓練、福利厚生施設、休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償等のすべての待遇が含まれます。

○　「その他の事情」とは、職務の成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、事業主と労働組合や過半数代表者等との間の交渉といった労使交渉の経緯などの諸事情が想定されます。

※「通常の労働者」、「職務の内容」及び「職務の内容及び配置の変更の範囲」は36ページ参照

４　労使協定方式による派遣労働者の待遇の確保（法第 30 条の４）

・　派遣元事業主が、過半数労働組合（過半数労働組合がない場合においては過半数代表者）と一定の事項を定めた労使協定を書面で締結し、労使協定で定めた事項を遵守しているときは、一部の待遇を除き、労使協定に基づき派遣労働者の待遇が決定されることとなります。ただし、労使協定で定めた事項を遵守していない場合又は労使協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合には、「労使協定方式」は適用されず、「派遣先均等・均衡方式」が適用されます。
・　派遣元事業主は、締結した労使協定を雇用する労働者に周知しなければなりません。

○　労使協定の締結単位は、数か所の事業所を一つの締結単位とすることが可能です。ただし、待遇を引き下げることを目的として、恣意的に締結単位を決めることは、労使協定方式の趣旨に反するものであり、適当ではありません。
○　「過半数労働組合」とは、派遣元事業主における労働者又は派遣元事業主の各事業所における労働者の過半数で組織する労働組合、「過半数代表者」とは派遣労働者を含む労働者の過半数を代表する者をいいます。
○　過半数代表者を選出する場合、その者が①労働基準法第41条第２号に規定する管理監督者でないこと、②労使協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないことのいずれにも該当することが必要です。過半数代表者が適切に選出されなかった場合には、「労使協定方式」は適用されず、「派遣先均等・均衡方式」が適用されます。
○　労使協定には次に掲げる事項を記載しなければなりません（161 ページの労使協定（イメージ）も参照）。
①　労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
②　派遣労働者の賃金の決定方法
・　「賃金」の範囲は、労働基準法の賃金に含まれるかどうかにより判断します。
・　労使協定に定める賃金の決定方法は、次に掲げる要件を満たさなければなりません。
ただし、職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金（例えば、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当）については、㈡の要件を満たす必要はありません。
㈠ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金の額となるもの
㈡ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に賃金が改善されるもの
③　派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること
④　労使協定の対象とならない待遇及び賃金を除く待遇の決定の方法
・　「労使協定の対象とならない待遇」は、法第 40 条第２項の教育訓練及び同条第３項の福利厚生施設をいいます。
・　派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣労働者を除く）との間で不合理な相違がないものに限ります。
⑤　派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥　その他の事項
・　有効期間（有効期間の長さについては、その対象となる派遣労働者の待遇の安定性や予見可能性、実務上の対応を考慮すれば長くすることが考えられる一方で、労働者の意思を適正に反映することを考慮すれば短くすることが考えられるため、画

一的な基準を設けることとはしていないが、目安として２年以内とすることが望ましい。）

・　労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合には、その理由

・　特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に派遣先の変更を理由として、労使協定の対象となる派遣労働者であるか否かを変更しようとしないこと

○　派遣元事業主は、労使協定に係る書面を、その有効期間が終了した日から３年を経過する日まで保存しなければなりません。

○　派遣元事業主は、次に掲げるいずれかの方法により、労使協定を雇用する労働者に周知しなければなりません。

①　書面の交付等（書面の交付、労働者が希望した場合のファクシミリ・電子メール等）

②　電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ労働者が当該記録の内容を常時確認できる方法

③　常時派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法（労使協定の概要について、書面の交付等の方法によりあわせて周知する場合に限ります。）

○　派遣元事業主は、事業報告書に労使協定を添付しなければなりません。また、労使協定の対象となる派遣労働者の職種ごとの人数及び職種ごとの賃金額の平均額を報告しなければなりません。

○　安全管理に関する措置及び給付のうち、労使協定の対象となる派遣労働者の職務の内容に密接に関連するものについては、派遣先の通常の労働者との間で不合理と認められる相違等が生じないようにすることが望ましいこととされています（派遣元指針第２の８の(11)参照）。

○　派遣元事業主は労使協定を締結しているか否かの別並びに当該協定を締結している場合における協定対象派遣労働者の範囲及び当該協定の有効期間の終期の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすることとされています（派遣元指針第２の 16 参照）。

５　職務の内容等を勘案した賃金の決定（法第 30 条の５）

派遣元事業主は、派遣先の通常の労働者との均衡を考慮しつつ、雇用する派遣労働者（均等待遇の対象となる派遣労働者及び協定対象派遣労働者を除く。）の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、賃金（職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金（例えば、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当）を除く。）を決定するように努めなければなりません。

６　就業規則の作成等における派遣労働者の過半数を代表する者への意見聴取（法第30条の６）

派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければなりません。

○　「派遣労働者の過半数を代表すると認められるもの」とは、事業所の派遣労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、派遣労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は派遣労働者の過半数を代表する者（以下「派遣労働者の過半数代表者」という。）が考えられます。

○　派遣労働者の過半数代表者を選出する場合、その者が①労働基準法第41条第２号に規定する管理監督者でないこと、②法第30条の６の規定により意見を聴取される者を選出する

ことを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出されたものでないことのいずれにも該当することが必要です。

7　派遣労働者等の福祉の増進（法第 30 条の７）

派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、希望、能力及び経験に応じた就業機会及び教育訓練機会の確保、労働条件の向上等、福祉の増進を図るように努めなければなりません。

○　「福祉の増進」には、例えば、次のようなものがあります。
①　個々の労働者の適性、能力及び経験に適合し、かつ、当該労働者の就業ニーズ、就業期間、就業時間、就業場所等がその希望に適合するような就業機会の確保
②　「２　派遣労働者に対するキャリアアップ措置」による派遣元事業主の義務の他に行う教育訓練機会の確保
③　賃金、労働時間、安全衛生等の労働条件の向上、社会・労働保険の適用促進、福利厚生施設の充実等

8　適正な派遣就業の確保（法第 31 条）

派遣元事業主は、派遣先が労働者派遣法又は同法に基づき適用される労働基準法等に違反することのないよう、その他派遣労働者の適正な就業が確保されるように適切な配慮をしなければなりません。

○　派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、派遣労働者の就業状況が労働者派遣契約に反していないか確認するとともに、派遣先との間で適正な就業の確保のための連絡調整を行う必要があります。
○　また、派遣先への関係法令の周知も行う必要があります。
○　「適切な配慮」とは、具体的には、例えば、次のようなものがあります。
①　法違反の是正を派遣先に要請すること
②　法違反を行う派遣先への労働者派遣を停止し、又は労働者派遣契約を解除すること
③　派遣先に適用される法令の規定を習得すること
④　派遣元責任者に派遣先の事業所を巡回させ、法違反がないか事前チェックすること
⑤　派遣先との密接な連携の下に、派遣先において発生した派遣就業に関する問題について迅速かつ的確に解決を図ること

9　待遇に関する事項等の説明（法第 31 条の２）

(1) 派遣労働者として雇用しようとするときの説明
派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合の賃金額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項等を説明しなければなりません。

(2) 派遣労働者として雇い入れようとするときの明示及び説明
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、労働者に対し、文書の交付等により、労働条件に関する事項を明示するとともに、法第30条の３（均等・均衡待遇の確保）、法第30条の４第１項（一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保）、法第30条の５（職務の内容等を勘案した賃金の決定）の規定により講ずることとしている措置の内容を説明しなければなりません。

(3) 労働者派遣をしようとするときの明示及び説明

派遣元事業主は、労働者派遣（労使協定に係るものを除く。）をしようとするときは、あらかじめ、派遣労働者に対し、文書の交付等により、労働条件に関する事項を明示するとともに、法第30条の３（均等・均衡待遇の確保）、法第30条の４第１項（一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇の確保）、法第30条の５（職務の内容等を勘案した賃金の決定）の規定により講ずることとしている措置の内容を説明しなければなりません。

(4) 待遇の相違の内容及び理由等の説明

派遣元事業主は、雇用する派遣労働者から求めがあったときは、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに法第30条の３から法第30条の６までの規定により講ずることとしている事項の決定に当たって考慮した事項を説明しなければなりません。

また、派遣元事業主は、派遣労働者が説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

(1) 派遣労働者として雇用しようとするときの説明

○　説明すべき待遇に関する事項等

①　労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項

・　「賃金額の見込み」とは、当該労働者の能力・経験・職歴・保有資格等を考慮し、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合の現時点における賃金額の見込みであり、一定の幅があっても差し支えありません。

・　「その他の当該労働者の待遇に関する事項」とは、想定される就業時間や就業日、就業場所・派遣期間、教育訓練（教育訓練実施計画による教育訓練は除く）、福利厚生等が該当します。当該時点において説明可能な範囲で説明すれば差し支えありません。

②　事業運営に関する事項

・　具体的には、派遣元事業主の会社の概要（事業内容、事業規模等）であり、既存のパンフレット等がある場合、それを活用して説明して差し支えありません。

③　労働者派遣に関する制度の概要

・　「労働者派遣に関する概要」の説明については、労働者派遣制度の概要が分かれば足りるものですが、特に派遣労働者の保護に関する規定については十分な説明が求められ、この説明には労働契約申込みみなし制度の内容を含むことが必要です。

・　労働者派遣法に改正があった場合は、改正法の内容についても説明することが求められます。なお、 既に派遣労働者として雇用している者については、派遣元責任者の責務として、同様に改正の内容についての説明が必要です（15（1）参照）。

・　説明の際、例えば、厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレット又はそれと同等以上の内容が盛り込まれた派遣元事業主で作成している資料を活用して説明することでも差し支えありません。

④　キャリアアップ措置（教育訓練や希望者に対して実施するキャリアコンサルティング）の内容

・　「キャリアアップ措置」の内容については、法第 30 条の２第１項の規定による教育訓練（訓練内容や受講方法）及び同条第２項の規定によるキャリアコンサルティングの相談窓口（相談先や利用手法）について説明する必要があります。また、説明に際しては、派遣労働者のキャリア形成支援につながるように、例えば、

キャリアパスに応じた教育訓練の体系（受講のモデルケース）や、キャリアコンサルティングの相談例も示し、派遣労働者に分かりやすく説明することが望まれます。

○　説明の方法

待遇に関する事項等の説明は、書面、FAX、電子メールその他の適切な方法（口頭やインターネットによる説明等）により行ってください。ただし、賃金額の見込みの説明は、書面、FAX 又は電子メールのいずれかにより行わなければなりません。

なお、(1)③の「労働者派遣に関する制度」については、口頭のみにより説明することはできないと考えられることから、派遣労働者に直接パンフレット等を配布することや、ファクシミリ又は電子メールを利用して資料を送付することとし、インターネットにより説明する際も、厚生労働省や派遣元事業主が作成した資料が掲載されたホームページのリンク先を電子メール等に明示することにより、労働者が確認すべき画面が分かるようにする必要があります。

(2) 派遣労働者として雇い入れようとするときの明示及び説明

○　明示すべき労働条件に関する事項は、次に掲げる事項であり、事実と異なるものとしてはなりません。

※あわせて、労働基準法第 15 条に基づく労働条件の明示も必要です。

①　昇給の有無
②　退職手当の有無
③　賞与の有無
④　協定対象派遣労働者であるか否か
　（協定対象派遣労働者である場合には、労使協定の有効期間の終期）
⑤　派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
⑥　法第 31 条の２第４項の規定による説明を求めることができる旨

○　明示は次に掲げるいずれかの方法で行わなければなりません。

①　書面の交付
②　派遣労働者がファクシミリ又は電子メール等の送信を希望した場合における当該方法

○　説明すべき内容は、次に掲げる内容です。

①　派遣先均等・均衡方式によりどのような措置を講ずるか
②　労使協定方式によりどのような措置を講ずるか
③　均衡待遇の対象となる派遣労働者の賃金について、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項のうちどの要素を勘案するか

○　説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければなりません。

なお、派遣労働者がその内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭により説明する方法又は説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容易に理解できる内容の資料を交付する等の方法により説明することとされています。また、資料を活用し、口頭により説明する場合には、派遣元事業主は、説明に活用した資料その他の関連資料を派遣労働者に交付することが望ましいです。

(3) 労働者派遣をしようとするときの明示及び説明

○　明示すべき労働条件に関する事項は、次に掲げる事項です。

※　あわせて、法第 34 条第１項に基づく就業条件の明示も必要です。

①　賃金（退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。）の決定等に関する事項
②　休暇に関する事項

③　昇給の有無
④　退職手当の有無
⑤　賞与の有無
⑥　協定対象派遣労働者であるか否か（協定対象派遣労働者である場合には、労使協定の有効期間の終期）
⑦　法第31条の２第４項の規定による説明を求めることができる旨
※　労使協定方式の場合は、⑥及び⑦を明示することが必要です。

○　明示は次に掲げるいずれかの方法で行わなければなりません。
①　書面の交付
②　派遣労働者がファクシミリ又は電子メール等の送信を希望した場合における当該方法

ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ上記の方法による明示ができない場合は、当該方法以外の方法によることができます。

この場合において、派遣労働者から請求があったとき、又は労働者派遣の期間が１週間を超えるときは、労働者派遣の開始後遅滞なく、明示すべき事項を、上記の方法により明示しなければなりません。

○　説明すべき内容及び方法は、(2)と同様です。

(4) 待遇の相違の内容及び理由等の説明

○　派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあった場合には、待遇の相違の内容及び理由を説明することが必要です。

○　説明すべき内容は、次のとおりです。

イ　派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第30条の３及び第30条の４の規定により講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項

(ｲ) 派遣先均等・均衡方式の場合

派遣元事業主は、派遣先から提供を受けた比較対象労働者の待遇等に関する情報に基づき、派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由を説明しなければなりません。

・「派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内容」とは次に掲げる事項をいいます。

⑴ 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

⑵ 「派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容」又は「派遣労働者及び比較対象労働者の待遇に関する基準」

・「派遣労働者と比較対象労働者の待遇の相違の理由」については、派遣元事業主は、派遣労働者及び比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものに基づき、待遇の相違の理由を説明しなければなりません。

(ﾛ) 労使協定方式の場合

派遣元事業主は、協定対象派遣労働者の賃金が労使協定で定めた事項及び労使協定の定めによる公正な評価に基づき決定されていることについて説明しなければなりません。

加えて、協定対象派遣労働者の待遇（賃金、法第40条第２項の教育訓練及び同条第３項の福利厚生施設を除く。）について、当該待遇が労使協定で定めた決定方法に基づき決定されていること、法第40条第２項の教育訓練及び同条第３項の福利厚生施設について、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で均等・均衡

が確保されていることについて、派遣先均等・均衡方式の場合の説明の内容に準じて説明しなければなりません。

ロ　法第30条の５（職務の内容等を勘案した賃金の決定）の規定により講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項

ハ　法第30条の６（就業規則の作成の手続）の規定により講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項

○　説明は、派遣労働者がその内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭により説明する方法又は説明すべき事項を全て記載した派遣労働者が容易に理解できる内容の資料を交付する等の方法により説明することとされています。また、資料を活用し、口頭により説明する場合には、派遣元事業主は、説明に活用した資料その他の関連資料を派遣労働者に交付することが望ましいです。さらに、労働者の個人情報等の漏えいを防止する等の観点から、当該資料を交付することが困難な場合であっても、派遣労働者から事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をするように努めなければなりません。

○　比較対象労働者が短時間・有期雇用労働者又は仮想の通常の労働者である場合の説明

比較対象労働者が短時間・有期雇用労働者である場合には、派遣労働者の求めに応じて、比較対象労働者と派遣先の通常の労働者との間で、短時間・有期雇用労働法第８条の規定に基づく均衡が確保されている根拠を説明しなければなりません。

また、比較対象労働者が仮想の通常の労働者である場合には、派遣労働者の求めに応じて、比較対象労働者と派遣先の通常の労働者との間で、適切な待遇が確保されている根拠を説明しなければなりません。

これらの場合において、法第26条第７項に基づき派遣先から提供されている比較対象労働者の待遇等に関する情報による説明が困難な場合は、派遣元事業主は、法第40条第５項により派遣先に雇用される労働者に関する情報の提供を求めることができ、派遣先はその求めに応じ的確に対応することが求められます。

○　比較対象労働者との間の待遇の相違の内容等に変更があったときの情報提供

派遣元事業主は、派遣労働者から説明の求めがない場合であっても、派遣労働者に対し、比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに法第30条の３から第30条の６までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項（以下「待遇の相違の内容及び理由等」という。）に変更があったときは、その内容を情報提供することが望ましいこととされています（派遣元指針第２の９の(4)参照）。

○　説明の求めがない場合における周知等

派遣元事業主は、派遣労働者の自らの待遇に関する納得性の向上が当該待遇に関する紛争の防止に資することを踏まえ、派遣労働者から説明の求めがない場合であっても、労働契約の更新の際等に、当該派遣労働者に対し、派遣労働者が待遇の相違の内容及び理由等について容易に理解できる内容の資料を交付することや、待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができることを周知すること等が望ましいこととされています。（派遣元指針第２の９の(5)参照）。

10　派遣労働者であることの明示等（法第 32 条）

(1) 雇入れの場合

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、労働者にその旨（紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合は、その旨）を明示しなければなりません。

(2) 既に雇い入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合
　派遣元事業主は、既に雇い入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合には、あらかじめ、その旨（新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合は、その旨）を労働者に明示し、その同意を得なければなりません。

○　(1)の明示並びに(2)の明示及び同意は、派遣労働者という地位を取得させるために行われるものであり、一度この地位を取得させた後は、個々の労働者派遣について同意を必要とするものではありません。
○　派遣労働者として雇い入れた労働者を新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にも、(2)の明示及び同意を必要とします。
○　あわせて、労働条件通知書等により、労働条件の明確化を図る必要があります。

11　派遣労働者に係る雇用制限の禁止（法第 33 条）

派遣元事業主は、正当な理由がなく、派遣労働者が派遣元事業主との労働契約関係の終了後、派遣先であった者に雇用されることを禁ずる契約をしてはなりません。

12　就業条件等の明示（法第 34 条）

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ派遣労働者に対し、下記(1)の事項を明示しなければなりません。

(1)　明示すべき就業条件等（156 ページの例も参照）

○　労働者派遣をしようとする旨
○　就業条件等に関する事項
①　派遣労働者が従事する業務の内容
・　労働者派遣法施行令第４条第１項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該号番号を付して下さい。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りではありません。
・「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、
　(i) 無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合
　(ii) 契約期間が 31 日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合
　(iii) (a)又は(b)の労働者派遣に限る場合
　いずれかであり、かつその旨が就業条件等の明示の際に派遣労働者に明示されている場合です。
②　派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
・　派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等をいいます。
・　チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職を、役職を有さない派遣労働者であればその旨を明示することで足りますが、派遣労働者が自ら従事する業務に伴う責任の程度について正確に認識できるよう、より具体的に明示することが望ましいです。
③　派遣労働に従事する事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
④　派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
⑤　労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑥　派遣就業の開始及び終了時刻並びに休憩時間

⑦　安全衛生に関する事項

・　記載内容は、労働者派遣契約の記載内容（33 ページ）を参照。

⑧　派遣労働者からの苦情の処理に関する事項

⑨　派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払費用を確保するための費用負担等、労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

⑩　紹介予定派遣の場合、当該職業紹介により従事すべき業務の内容、労働条件等

・　記載内容は、労働者派遣契約の記載内容（34 ページ）を参照。

⑪　派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日（期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨）

⑫　派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日（期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨）

・　労働者派遣契約の締結後に抵触日が変更された場合等は、派遣先からの通知後遅滞なく、派遣労働者に対して書面（当該派遣労働者が希望した場合は、FAX 又は電子メールも可。）により明示する必要があります。

・　上記⑪、⑫の期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けた場合には、労働契約の申し込みをしたものとみなされることとなる旨を合わせて明示する必要があります。（労働契約申込みみなし制度の詳細については 69 ページを参照）

・　さらに、上記以外の事由により労働契約申し込みみなし制度が適用される場合があることを、明示することが望まれます。

⑬　派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

⑭　派遣先が⑤の派遣就業日以外の日に派遣就業させることができ、又は⑥の派遣就業時間を延長できる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合は、当該派遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数

⑮　派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項

⑯　派遣先が、労働者派遣終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対し示すこと、派遣元事業主が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置

なお、派遣労働者に対する就業条件等の明示の際には、紛争防止措置を簡潔に示すことでも差し支えありません。

⑰　健康保険、厚生年金保険、雇用保険の被保険者資格取得届等の提出書類が提出されていない場合にはその理由

⑱　派遣可能期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項

・　記載内容は、労働者派遣契約の記載内容（35 ページ）を参照。

(2)　明示の方法

○　就業条件等の明示は、労働者派遣に際し、あらかじめ、書面（当該派遣労働者が希望した場合は、FAX 又は電子メール等も可。）を個々の派遣労働者に交付することにより行わなければなりません。

○　ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ、書面、FAX 又は電子メール等により明示できない場合は、それ以外の方法であらかじめ明示すればよいこととされています。

この場合でも、派遣労働者から労働者派遣の開始前に個別の請求があったとき、又はその請求がなくても労働者派遣の期間が 1 週間を超えるときは、労働者派遣の開始後、遅滞なく、当該明示すべき事項を書面（当該派遣労働者が希望した場合は、FAX 又

は電子メール等も可。）により派遣労働者に明示しなければなりません。

○　就業条件等の明示をFAX又は電子メール等により行う場合は、事後のトラブル防止の観点から、その派遣労働者が希望したことを事後的に確認できる方法により行うこと、派遣元事業主が到達の有無について確認することが望まれます。

13　派遣料金額の明示（法第34条の２）

派遣元事業主は、下記①～③に掲げる場合には、それぞれ当該労働者に対し、当該労働者に係る派遣料金額を明示しなければなりません。

①　労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合
②　労働者派遣をしようとする場合
③　労働者派遣に関する料金の額を変更する場合

(1) 明示すべき派遣料金額

次のいずれかを明示する必要があります。

①　当該労働者に係る労働者派遣に関する料金額
②　当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における派遣料金額の平均額

(2) 明示の方法

○　派遣料金額の明示は、書面、FAX又は電子メール等により行わなければなりません。
○　派遣料金額の単位（日額、月額等）が分かるように明示する必要があります。
　単位は、時間額・日額・月額・年額等を問いません。
○　派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における派遣料金額が、労働者の雇い入れ時に明示した額と同一である場合、再度の明示は要しません。

14　派遣先への通知（法第35条）

派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、下記(1)の事項を派遣先に通知しなければなりません。

(1)　通知すべき事項（158ページの例も参照）

①　派遣労働者の氏名及び性別
　派遣労働者の年齢によっては、以下の事項も併せて通知することが必要です。
　・　派遣労働者が45歳以上の場合は、その旨
　・　派遣労働者が18歳未満の場合は、当該派遣労働者の年齢
②　協定対象派遣労働者であるか否かの別
　・　通知後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければなりません。
③　派遣労働者が無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者であるかの別
　・　通知後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければなりません。
④　労働者派遣法第40条の２第１項第２号による60歳以上の者であるか否かの別
　・　通知後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければなりません。
⑤　派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
　・　提出「無」の場合は、その具体的な理由を付記してください。例えば、「１週間の所定労働時間が15時間であるため」、「現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」等、適用基準を満たしていない具体的理由又は手続の具体的状況が

明らかであることが必要です。

- また、派遣元事業主は、上記の具体的な理由を、当該派遣労働者に対しても通知する必要があります。
- 労働者派遣の開始後、加入手続中の派遣労働者について被保険者資格取得届が提出されたときは、その旨を派遣先に通知するようにしてください。
- 通知後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければなりません。
- なお、社会保険及び雇用保険に加入させた上で労働者を派遣するとき又は労働者派遣の開始の後、加入手続中の派遣労働者について被保険者資格取得届が提出されたときは、派遣元事業主はマイナポータル上の医療保険資格情報を保存したもの、資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、健康保険の加入者の氏名・保険者名・資格取得年月日の情報等の加入させていることが分かる資料を派遣先に提示又は送付することとされています。

⑥ 派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容が労働者派遣契約の就業条件の内容と異なる場合（例：１日８時間の就業を２人で分担するような場合）、その派遣労働者の就業条件の内容

(2) 通知の方法

○ 労働者派遣契約に定める派遣労働者の就業条件の内容の組合せ（35ページ参照）が複数ある場合、その組合せごとに(1)の事項を通知しなければなりません。

○ 派遣元事業主は、労働者派遣に際しあらかじめ、(1)の事項を、書面、FAX又は電子メール等により派遣先に通知しなければなりません。

○ 労働者派遣の実施について緊急の必要があるため、書面、FAX 又は電子メール等で通知できない場合は、それ以外の方法であらかじめ通知すればよいとされています。

この場合、労働者派遣契約に係る就業条件の組合せが複数あり、かつ、労働者派遣の期間が２週間を超えるときは、労働者派遣の開始後遅滞なく、(1)の事項を、書面、FAX又は電子メール等により通知しなければなりません。

15 派遣可能期間の制限の適切な運用（法第35条の２、35条の３）

・派遣元事業主は、派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日（抵触日）以降継続して労働者派遣を行ってはなりません。

○ 事業所単位の抵触日は、労働者派遣契約の締結に際し、あらかじめ、派遣先から通知されることとなっています（35ページ、64ページ参照）。

16 日雇労働者についての労働者派遣の禁止（法第35条の４）

派遣元事業主は、下記(2)の例外に該当する場合を除き、日雇労働者について労働者派遣を行ってはなりません。

(1) 禁止の範囲

○ 禁止されるのは、派遣元事業主が日々又は 30 日以内の期間を定めて雇用する労働者（日雇労働者）の派遣です。

○ 労働契約の期間が31日以上であれば、労働者派遣契約の期間が30日以内であったとしても、日雇派遣の禁止に違反するものではありません。

ただし、社会通念上明らかに適当とはいえない労働契約については、日雇派遣の禁止の適用を免れることを目的とした行為と解されます。

(2) 禁止の例外

日雇派遣の禁止の例外として認められるものは、次のとおりです。

① 日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務

具体的には、労働者派遣法施行令第４条第１項各号に掲げる業務（71 ページ参照）が該当します。

② 雇用機会の確保が特に困難と認められる労働者の雇用継続等を図るために必要であると認められる場合等

具体的には、次のｉからⅳまでのいずれかに該当する場合です。

ｉ 労働者派遣の対象となる日雇労働者が 60 歳以上である場合

ⅱ 労働者派遣の対象となる日雇労働者が学校教育法第１条、第 124 条又は第 134 条第１項の学校の学生又は生徒である場合

雇用保険の適用を受けない昼間学生の範囲と同一ですが、次のいずれかに該当する場合には、日雇派遣の例外となる学生又は生徒に含まれません。

・ 定時制の課程に在学する者（大学の夜間学部、高等学校の夜間等）
・ 通信制の課程に在学する者
・ 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に雇用保険法第５条第１項に規定する適用事業に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの
・ 休学中の者
・ 事業主の命により（雇用関係を存続したまま）大学院等に在学する者（社会人大学生等）
・ その他一定の出席日数を課程終了の要件としない学校の在学者で、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの

ⅲ 労働者派遣の対象となる日雇労働者の生業収入の額が 500 万円以上である場合（副業として日雇派遣に従事させる場合）

・ 「生業収入」とは、主たる業務の収入のことをいい、日雇労働者が複数の業務を兼務している場合は、その収入額が最も高い業務が主たる業務となります。

また、使用者から労働の対価として支払われるものに限らず、例えば、不動産の運用収入やトレーディング収入（株式売買、投資信託、外国為替及び先物取引等による収入）等も含まれます。

ⅳ 労働者派遣の対象となる日雇労働者が主として生計を一にする配偶者その他の親族（以下「配偶者等」という。）の収入により生計を維持している場合であって、世帯収入が 500 万円以上である場合（主たる生計者以外の者が日雇派遣の対象となる場合）

・ 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
・ 「主として生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持している」とは、世帯全体の収入に占める日雇労働者の収入の割合が 50%未満であることをいいます。
・ 「生計を一にする」か否かは、必ずしも配偶者等と同居している必要はなく、実態として配偶者等の収入により生計を維持しているかどうかにより判断されます。例えば、両親の収入により生計を維持している子供が単身で生活をしている場合、両親の世帯収入が 500 万円以上であれば対象となります。
・ 「世帯収入」には、日雇労働者自身の収入も含まれます。また、使用者から労働の対価として支払われるものに限らず、例えば、不動産の運用収入やトレーディング収入（株式売買、投資信託、外国為替及び先物取引等による収入）等も含まれます。

(3)要件の確認方法

○　(2)の②のⅰ、ⅱ又はⅳに該当するか否かの確認は、年齢が確認できる公的書類（住民票等）、学生証、配偶者と生計を一にしていることを確認できる公的書類（住民票等）等によります。また、(2)の②のⅲ又はⅳの収入要件の確認は、日雇労働者本人やその配偶者等の所得証明書等の写し等によることを基本とします。ただし、合理的な理由によりこれらの書類等が用意出来ない場合、やむを得ない措置として日雇労働者本人からの申告（誓約書の提出）によることとしても差し支えありませんが、本人に公的書類等の提出・提示を求めず、合理的な理由がないにも関わらず、誓約書の提出で代替するように誘導することは不適切となります。

○　(2)の②のⅲ又はⅳの収入要件は前年の収入により確認しますが、前年の収入が 500 万円以上である場合であっても、当年の収入が 500 万円を下回ることが明らかとなった場合には、日雇派遣の禁止の例外として認められません。

○　派遣元事業主は、要件の確認に用いた書類を保存しておく必要はないですが、例えば、派遣元管理台帳に記録を残しておくなど、どのような書類等により要件の確認を行ったかが分かるようにしておく必要があります。

(4)労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置

労働契約締結後に労働者派遣契約が解除された場合、派遣元事業主は派遣先と連携して新たな就業機会の確保を図るとともに、これが確保できない場合には、休業による雇用の維持や休業手当の支払い等を行う必要があります。また、日々雇用の派遣労働者の場合であっても、休業手当の支払い等により当該措置を適正に講ずる必要がある点にご留意ください。

17　離職した労働者についての労働者派遣の禁止（法第 35 条の５）

派遣元事業主は、派遣先を離職した後１年を経過しない労働者（60歳以上の定年退職者を除く。）を派遣労働者として当該派遣先へ労働者派遣を行ってはなりません。

○　派遣先は、事業者単位で捉えられます。例えば、ある会社の A 事業所を離職した労働者を、離職後１年以内に同じ会社の B 事業所へ派遣することは認められません。

なお、グループ企業への派遣に関しては、禁止対象ではありません。

○　労働者には、正社員に限定されず、非正規労働者も含まれます。

18　派遣元責任者の選任（法第 36 条）

派遣元事業主は、下記(1)の業務を行わせるため、派遣元責任者を選任しなければなりません。

(1)　派遣元責任者の業務

①　派遣労働者であることの明示等
②　就業条件等の明示
③　派遣先への通知
④　派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
⑤　派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施

※この職務として次の対応を行う必要があります。

・　労働者派遣法に改正があった場合は、改正の内容について説明会等の実施、文書の配布等により行う派遣労働者への周知（９、23及び「派遣元が講ずべき措置に関する指針」第２の10（23参照）参照）。説明の際には、例えば、厚生労働省で作成している派遣労働者向けのパンフレットのほか、それと同等以上の内容が盛り込ま

れた派遣元事業主で作成している資料等を配布することや、ファクシミリ又は電子メール等を利用して資料を送付すること、厚生労働省や派遣元事業主が作成した資料が掲載されたホームページのリンク先を電子メール等に明示することなどにより、派遣労働者が確認すべき画面が分かるようにする必要があります。

⑥　派遣労働者から申出を受けた苦情の処理

⑦　派遣先との連絡調整

⑧　派遣労働者の個人情報の管理に関すること

⑨　派遣労働者の教育訓練の実施及び職業生活設計に関する相談の機会の確保に関すること

⑩　安全衛生に関すること（派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理する者及び派遣先との連絡調整）

※　具体的には、例えば、以下の内容に係る連絡調整を行うことです。

・　健康診断（一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等）の実施に関する事項（時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置）

・　安全衛生教育（雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等）に関する事項（時期、内容、実施責任者等）

・　労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認

・　事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認

(2)　派遣元責任者となる者の要件

○　派遣元責任者は、次の①から⑩までのいずれにも該当しない者のうちから選任しなければなりません。

①　拘禁刑以上の刑に処せられ、又は労働者派遣法、労働基準法、職業安定法、最低賃金法等に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなって５年を経過しない者

②　健康保険法、労働者災害補償法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収に関する法律又は雇用保険法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなって５年を経過しない者

③　精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

④　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

⑤　労働者派遣事業の許可を取り消され、又は（旧）特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して５年を経過しない者

⑥　労働者派遣事業の許可を取り消され、又は（旧）特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となった事項が発生した当時に当該法人の役員であった者で、当該取消し又は命令の日から起算して５年を経過しないもの

⑦　労働者派遣事業の許可の取消し又は（旧）特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知（以下「聴聞の通知」という。）があった日から当該処分をする日又は処分しないことを決定する日までの間に労働者派遣事業又は（旧）特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者で、当該届出日から起算して５年を経過しないもの

⑧　⑦の期間内に廃止の届出をした者が法人である場合、聴聞の通知の日前 60 日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出日から起算して５年を経過しないもの

⑨　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

⑩　未成年者

○　労働者派遣事業の許可に当たり、派遣元責任者に雇用管理能力に係る一定の基準を満たすこと及び派遣元責任者講習を受講していることを選任の要件としています（19ページ参照）。

(3) 派遣元責任者の選任方法

○　事業所ごとに自己の雇用する労働者（個人事業主や法人の役員も可）の中から、専属の派遣元責任者を選任しなければなりません。

○　派遣元責任者は、当該事業所の労働に従事する派遣労働者の数について１人以上 100 人以下を１単位とし、１単位につき１人以上ずつ選任しなければなりません。

○　派遣元責任者として選任された後においても、労働者派遣事業に関する知識、理解を一定の水準に保つため、労働者派遣事業において選任された派遣元責任者については、派遣元責任者として在任中は３年ごとに「派遣元責任者講習」を受講するよう指導を行う必要があります。

○　物の製造の業務に労働者派遣をする事業所では、製造業務に従事させる派遣労働者について１人以上 100 人以下を１単位とし、１単位につき１人以上ずつ、製造業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する派遣元責任者（以下「製造業務専門派遣元責任者」という。）を選任しなければなりません。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち１人は、製造業務以外の業務に従事する派遣労働者を併せて担当することができます。

19　派遣元管理台帳（法第 37 条）

・ 派遣元事業主は、派遣元管理台帳を作成し、その台帳に派遣労働者ごとに下記(1)の就業条件等を記載しなければなりません。
・ 派遣元事業主は、派遣元管理台帳を３年間保存しなければなりません。

(1) 派遣元管理台帳に記載すべき就業条件等（159 ページの例も参照）

①　派遣労働者の氏名
②　協定対象派遣労働者であるか否かの別
③　無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別、有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間
④　法第40条の２第１項第２号による60歳以上の者であるか否かの別
⑤　派遣先の氏名又は名称
⑥　派遣先の事業所の名称
⑦　派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
⑧　労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
⑨　始業及び終業の時刻
⑩　従事する業務の種類
・　労働者派遣法施行令第４条第１項各号に掲げる業務について日雇派遣をするときは、当該号番号を付して下さい。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は、この限りではありません。
・　「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、
(i) 無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合
(ii) 契約期間が 31 日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合
(iii) (a)又は(b)の労働者派遣に限る場合
のいずれかであり、かつその旨が派遣元管理台帳に明記されている場合です。
⑪　派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
・　派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等をいいます。

・　チームリーダー、副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職を、役職を有さない派遣労働者であればその旨を記載することで足りますが、派遣労働者の適正な雇用管理を行うため、より具体的に記載することが望ましいです。

⑫　派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

⑬　紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項

㈠ 紹介予定派遣である旨

㈡ 求人・求職の意思確認等、職業紹介の時期・内容

㈢ 採否結果

㈣ 派遣先が職業紹介を希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合、派遣先から明示された理由

⑭　派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

⑮　派遣先が⑧の派遣就業日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は⑨の始業時刻から終業時刻までの時間を延長できるとされている場合、当該派遣就業させることのできる日又は延長できる時間数

⑯　派遣可能期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項

・　記載内容は、労働者派遣契約の記載内容（35 ページ）を参照。

⑰　派遣労働者に係る社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

・　「無」の場合は、その理由を具体的に付記してください。また、手続終了後は「有」に書き換えてください。

⑱　段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項

⑲　キャリアコンサルティングを行った日とその内容に関する事項

⑳　雇用安定措置を講ずるに当たって聴取した希望の内容

㉑　雇用安定措置の内容

・　派遣先に対して直接雇用の依頼を行った場合については、派遣先の受入の可否について記載してください。

(2) 派遣元管理台帳の作成方法及び保存

派遣元管理台帳は、事業所ごとに作成しなければなりません。

派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行われなければならないとされていますが、これは、(1)の事項の確定する都度記載していくという意味であり、事項の内容により、記載時期は異なります。

また、派遣元事業主は、派遣労働者の雇用管理が円滑に行われるよう、派遣労働者を有期雇用派遣労働者と無期雇用派遣労働者に分けて派遣元管理台帳を作成してください。

なお、派遣元管理台帳は、３年間保存しなくてはなりません。

20　グループ企業内への派遣割合の制限（法第 23 条の２）

派遣元事業主は、当該派遣元事業主と特殊の関係にある者(以下「関係派遣先」という。)に労働者派遣をするときは、その割合を全体の８割以下としなければなりません。

(1) 関係派遣先の範囲

イ　派遣元事業主が連結財務諸表を作成しているグループ企業に属している場合

①　派遣元事業主を連結子会社とする者（いわゆる親会社）

②　派遣元事業主を連結子会社とする者の連結子会社（いわゆる親会社の連結子会社）

ロ　派遣元事業主が連結財務諸表を作成していないグループ企業に属している場合

①　派遣元事業主の親会社等（派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者、派遣

元事業主の資本金の過半数を出資している者又は派遣元事業主の事業方針の決定に関してこれらと同等以上の支配力を有すると認められる者をいいます。）

② 派遣元事業主の親会社等の子会社等（派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者、派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者又は事業方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力がこれらと同等以上と認められる者をいいます。）

(2) 関係派遣先への派遣割合の算定

○ 関係派遣先への派遣割合は、一の事業年度ごとに、次式により算出します。

$$\text{派遣割合} = \frac{\text{（全派遣労働者の関係派遣先での総労働時間} - \text{60歳以上の定年退職者の関係派遣先での総労働時間）}}{\text{全派遣労働者の総労働時間}}$$

○ 派遣元事業主は、関係派遣先への派遣割合を、毎年、厚生労働大臣に報告しなければなりません。（29 ページ参照）

21 事業所ごとの情報提供（法第 23 条第５項）

派遣元事業主は、事業所ごとの派遣労働者の数、派遣先数、マージン率等について、関係者に情報提供を行わなければなりません。

(1) 情報提供すべき事項

① 派遣労働者の数

② 労働者派遣の役務の提供を受けた者（派遣先）の数

③ 派遣料金額の平均額から派遣労働者の賃金額の平均額を控除した額を当該派遣料金額の平均額で除して得た割合（マージン率）

・ マージン率は、派遣元の事業所ごとに、次式により算出します。

$$\text{マージン率} = \frac{\text{（労働者派遣に関する料金額の平均額} - \text{派遣労働者の賃金額の平均額）}}{\text{労働者派遣に関する料金額の平均額}}$$

※ 「平均額」とは、前事業年度における派遣労働者一人一日（８時間）当たりの派遣料金又は賃金の平均額をいいます。

なお、この平均額は、派遣労働者数を加味した加重平均により算出してください（労働者派遣事業報告書（年度報告）における算出方法と同じ。）。

・ マージン率の算定は事業所単位が基本ですが、当該事業所が労働者派遣事業を行う他の事業所と一体的な経営を行っている場合（例：地域の複数の事業所で共通経費の処理を行っており、事業所ごとに経費が按分されていない場合）には、その範囲内で算定しても差し支えありません。

④ 教育訓練に関する事項

⑤ 労働者派遣に関する料金の額の平均額

⑥ 派遣労働者の賃金の額の平均額

⑦ 労使協定を締結しているか否かの別

・ 労使協定を締結している場合には、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲及び労使協定の有効期間の終期。

・ 労使協定を締結していない場合には、労使協定を締結していない旨。

⑧ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

(2) 情報提供の方法等

○　情報提供は、インターネットの利用その他の適切な方法により行ってください。また、情報提供義務のあるすべての情報について、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすることとされています。

○　(1)⑦以外の情報提供は、少なくとも、毎事業年度終了後可能な限り速やかに、前年度分の実績を公表することが必要です。なお、情報公開を積極的に進める観点から、当年度分の実績や、マージン率の詳細な計算結果などを追加的に公表しても結構です。

○　(1)⑦の情報提供は、労使協定を締結していない派遣元事業主が労使協定を締結したとき、労使協定の対象となる派遣労働者の範囲又は有効期間が変更されたときなど、当該事項に変更があったときは、速やかに情報提供することが必要です。

22　派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者の特定を目的とする行為に協力してはなりません。

○　「特定を目的とする行為」への「協力」とは、派遣先からの派遣労働者の指名行為に応じることだけでなく、例えば、派遣先への履歴書の送付、派遣先による派遣労働者の事前面接への協力等特定を目的とする行為に対する協力は全て含まれます（紹介予定派遣の場合を除きます。）。

○　なお、派遣労働者等が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等のため、自らの判断の下に派遣就業開始前に事業所訪問や履歴書の送付を行うこと、派遣就業期間中に履歴書の送付を行うことは可能ですが、派遣元事業主は派遣労働者等に対してこれらの行為を求めない等、派遣労働者の特定を目的とする行為への協力の禁止に触れないようにしてください。また、派遣労働者等が事業所訪問等を行わないことを理由として不利益な取扱いを行ってはなりません。

23　関係法令の関係者への周知

派遣元事業主は、法の規定により派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容や法第３章第４節に規定する労働基準法等の適用に関する特例等の関係者への周知を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講じなければなりません（「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第２の10（20参照））。

24　派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針等

上記のほか、法に基づく措置を適切かつ有効に実施するため、派遣元指針及び日雇派遣指針（目次裏面を参照）が策定されていますので、遵守して下さい。

また、派遣先均等・均衡方式及び労使協定方式に基づく派遣労働者の待遇の確保に当たり、ガイドライン（目次裏面を参照）も踏まえて適切に対応してください。

【派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針（要旨・抜粋）】

(1) 派遣労働者の雇用の安定を図るための配慮

○　派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望や労働者派遣契約における派遣期間を勘案して、労働契約の期間を労働者派遣契約における派遣期間と合わせる等、派遣労働者の雇用安定を図るために必要な配慮をするよう努めなければなりません。

○　労働者派遣契約の契約期間の満了前に、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由により労働者派遣契約の解除が行われた場合、派遣元事業主が派遣先と連携して、当該派

遣先の関連会社での就業のあっせんを受けたり、派遣元事業主が他の派遣先を確保する等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要です。

新たな就業機会の確保ができない場合は、派遣元事業主はまず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払い等の労働基準法等に基づく責任を果たすことが必要です。また、やむを得ない事由によりこれができず、当該派遣労働者を解雇しようとするときでも、労働契約法等はもとより、当該派遣労働者に対する解雇予告、解雇予告手当の支払い等、労働基準法に基づく責任を果たすことが必要です。

(2) 労働・社会保険の適用の促進

○　派遣元事業主は、労働・社会保険の適用手続を適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行ってください。ただし、新規雇用の派遣労働者で、当該労働者派遣の開始後速やかに労働・社会保険の加入手続きを行うときは、この限りでありません。

※　その他、紹介予定派遣については86ページ、個人情報保護については87ページをご覧ください。

＊ 公正採用選考人権啓発推進員を選任しましょう ＊

○　公正採用選考人権啓発推進員とは

雇用主が自社の労働者を採用するに当たり、同和問題等の人権問題について正しい理解と認識の下に公正な採用選考を行っていただけるよう、一定規模以上の事業所等に「公正採用選考人権啓発推進員」を選任していただいています。

労働者派遣事業を営む事業主は、規模に関わらずすべての事業所で選任することをお勧めしています。

○　公正採用選考人権啓発推進員の役割

・　「公正採用選考人権啓発推進員」は、就職の機会均等を確保する観点から、以下の役割を担っており、事業所での事務的な責任者が担うことが期待されます。

①　各事業所内で公正な採用選考システムの確立

②　都道府県労働局・ハローワークとの連携窓口

・　企業によっては、企業トップクラスや派遣元責任者等、推進員以外の者が採用に関わる場合もありますが、その場合、推進員が『公正な採用選考』の考え方をいかに企業内に的確に伝えていくかが重要なポイントとなります。

・　推進員の方に、公正採用選考や人権問題等に関する理解と認識を深めていただくため、都道府県労働局・ハローワークが定期的に研修会等を開催しています。

・　推進員を選任・変更した場合は、都道府県労働局又はハローワークにお知らせください。